

1501076-29.2022.8.26.0223

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... não conhecido; Habeas corpus - Tráfico de drogas - Paciente que respondia ao processo em liberdade, há mais de quatro meses - Ausência à audiência virtual de instrução e julgamento para a qual estava ciente - Encaminhamento do email pela Defesa no dia ao ato - Encaminhamento do link ao réu - Falta de justificativa adequada - Revelia e decretação da prisão preventiva - Descumprimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Mário Ribeiro, 261, Guarujá-SP - cep 11410-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501076-29.2022.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501076-29.2022.8.26.0223

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3014011/2022 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALEX SANDRO CARMO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, parágrafo terceiro, da lei 9.099/95, passo a decidir.

Preliminarmente, deixo de apreciar o pedido de fls. 62, vez que formulado quando já iniciada a audiência de instrução e, inclusive, juntado aos autos depois de encerrado o ato. No mais, como pontuado em audiência, o advogado subscritor não foi, até o momento, constituído pelo réu (não há procuração ou manifestação do acusado nesse sentido), sendo que, ainda assim, o causídico recebeu o link de acesso à audiência, sem que o fizesse.

Quanto ao réu, o advogado (que até o momento, repito, não o apresenta), alega impossibilidade técnica de acesso à audiência, sem fazer prova nesse sentido. Muito

pelo contrário, o acusado em momento algum informou (ao oficial de justiça ou à serventia do juízo) dificuldades técnicas, tendo recebido o link de acesso nos e-mails informados. Não bastasse, foi tentado, pelos servidores do juízo, contato com o réu, antes da audiência, sem sucesso.

Assim, porque o réu em momento algum revelou impossibilidade técnica de acesso (muito pelo contrário, como dito, informou e-mail para envio do link, implicitamente confirmando meios técnicos para participação da audiência), e também porque sequer disponível estava imediatamente antes da audiência, fica mantida a revelia.

A respeito: Habeas corpus – Desconstituição do impetrante como advogado do réu no processo de conhecimento – Reconsideração da decisão pelo juízo de origem – Perda do objeto – Pedido prejudicado; Habeas corpus – Afastamento da penalidade do art. 265, do Código de Processo Penal – Ausência de violação ou ameaça a direito de ir e vir – Writ utilizado como sucedâneo de mandado de segurança – Inadequação da via eleita – Pedido não conhecido; Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que respondia ao processo em liberdade, há mais de quatro meses – Ausência à audiência virtual de instrução e julgamento para a qual estava ciente – Encaminhamento do email pela Defesa no dia ao ato – Encaminhamento do link ao réu – Falta de justificativa adequada – Revelia e decretação da prisão preventiva – Descumprimento de obrigação assumida quando da concessão do benefício – Possibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2063664-39.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021, grifo não original).

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade vem bem comprovada pelo B0 de fls. 01/02, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 03 e, sobretudo, pelo laudo pericial de fls. 37/39 (positivo para "maconha").

A autoria igualmente restou bem evidenciada nos autos. Interrogado em sede policial (fls. 09), o réu confessou a prática criminoso, assumindo a propriedade dos entorpecentes apreendidos, os quais eram para consumo pessoal.

O réu tornou-se revel, de modo que, em juízo, deixou de dar sua versão sobre os fatos. No entanto, a confissão extrajudicial do acusado está amparada pelos seguros relatos prestados pelas testemunhas, restando integralmente confirmada a tese ministerial. Vejamos.

Em juízo, os policiais civis Leonardo Augusto Maran e Rodrigo de Souza Araújo, harmonicamente afirmaram que, na data dos fatos, avistaram o acusado em atitude suspeita em via pública, razão pela qual decidiram abordá-lo. Realizada busca pessoal, encontraram no bolso da bermuda do réu uma pequena porção de maconha, bem como um papel de seda. Questionado, o acusado confirmou a propriedade do entorpecente, alegando ser destinar-se a seu próprio consumo.

Observe que as testemunhas Leonardo Augusto Maran e Rodrigo de Souza Araújo, policiais civis, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade presumida, sendo seus testemunhos plenamente válidos, sobretudo porque não há nos autos razões que possam trazer-lhes suspeição: "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/266).

Este também é o firme entendimento do E. STJ: De acordo com o entendimento desta Corte, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

Assim, é certo que o entorpecente encontrado pertencia ao acusado e era destinado para consumo pessoal, conforme ele mesmo admitiu em sede policial. Ademais, a quantidade de droga apreendida é compatível com a posse para uso próprio, pois, conforme o laudo de fls. 37/39, o acusado trazia consigo 1,6g de maconha.

Afasto a tese da insignificância, pois o crime em análise afeta a saúde pública e como regra envolve quantidades não tão elevadas de droga, o que, por sinal, já é suficiente para concretamente afetar o referido bem jurídico tutelado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RHC 147158/SP. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta turma. Data de Julgamento 25/05/2021. Data de Publicação: 01/06/2021).

No mais, não há que se falar em ausência de tipicidade, valendo destacar que ao Poder Legislativo compete a escolha política das condutas a serem incriminadas, não podendo, a princípio, o Judiciário se imiscuir em tais escolhas, sob pena de flagrante e grave ofensa à tripartição de poderes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR ALEX SANDRO CARMO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06.

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto a culpabilidade está dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de suas personalidades. Os motivos do crime, ao que se percebe, são aqueles próprios do tipo em análise. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

No mais, não obstante a existência de maus antecedentes (0011027-20.2005.8.26.0223 – fls.26/27) e a reincidência (processo nº 0008855-61.2012.8.26.0223 – fl. 26), verifico que o réu confessou a prática criminosa, devendo incidir a circunstância atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do CP, não bastasse, ainda, ser diminuta a quantidade de droga apreendida (1,6g de maconha, conforme laudo de fls. 37/39, o que reforça a reduzidíssima gravidade da ação).

Por tudo isto, reputo razoável e adequada a pena de advertência. Assim, aplico, em definitivo, ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei 11.343/06.).

Não há custas a pagar, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações e anotações necessárias, arquivando-se.

Publique-se. Intimem-se.

Guaruja, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA